

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2739/2537

กองทัพบก

นาย สุรินทร์ วัด ไชย หรือวัดชัย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438 วรรคหนึ่ง

ทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกกละเมิดเป็นรถยนต์บรรทุกช่วยรบขนาด 1.1 ตัน รุ่นยูนิม็อกกี้ห่อเมอร์ซีเดส เบนซ์ สำหรับใช้ปฏิบัติการในการช่วยรบที่โจทก์เพิ่งซื้อใหม่เป็นพิเศษจากประเทศเยอรมันตะวันตกในราคา 1,600,000 บาท บริษัทฯ ได้ตรวจสอบความเสียหาย ปรากฏว่ารถได้รับความเสียหายรวม 52 รายการต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องสั่งจากประเทศเยอรมันตะวันตกโดยตรงเท่านั้น เมื่อรวมค่าขนส่งทางทะเลและค่าภาษีนำเข้าแล้วเป็นเงิน 1,773,800 บาท และค่าแรงอีก 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,800 บาท จึงถือได้ว่าโจทก์เสียหายเป็นเงิน 1,893,800 บาท การที่โจทก์ขอค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมจำนวนดังกล่าว จึงเป็นค่าเสียหายที่ตรงต่อความจริงและโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายดังกล่าวตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ถนนสายชัยภูมิ - สีคิ้ว จากอำเภอเมืองชัยภูมิมุ่งหน้าไปทางตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิด้วยความ

ประมาณ ได้ขับแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในที่คับขัน โดยมีรถคันอื่นรวมทั้งรถยนต์
บรรทุกหมายเลขทะเบียน ตราจักร 85146 ของโจทก์แล่นสวนทางมาในระยะ
กระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับเฉี่ยวชนรถของโจทก์ในช่องเดินรถ
ของโจทก์จนรถของโจทก์พังเสียหายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,800 บาท จำเลยที่ 2
ซึ่งเป็นนายจ้างต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันละเมิดจนถึงวันฟ้องรวม 342 วันเป็นเงิน
ดอกเบี้ย 133,084.85 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,026,884.85 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้ง
สองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,026,884.85 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,893,800บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,600,000 บาท แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกละเมิดเป็นรถยนต์บรรทุกช่วยรบ
ขนาด 1.1 ตันรุ่นยูนีมอก ยี่ห้อเมอร์ซีเดส เบนซ์สำหรับใช้ปฏิบัติการในการรบที่โจทก์
เพิ่งซื้อใหม่เป็นพิเศษจากประเทศเยอรมันตะวันตกในราคา 1,600,000 บาท และ
โจทก์จะนำไปใช้ปฏิบัติงานของโจทก์ ซึ่งบริษัทธนบุรีพาณิชย์ จำกัด ได้ตรวจสอบ
ความเสียหายปรากฏว่ารถได้รับความเสียหายรวม 52 รายการต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ที่ต้องสั่งจากประเทศเยอรมันตะวันตกโดยตรงเท่านั้น เมื่อรวมค่าขนส่งทางทะเล

และค่าภาษีนำเข้าแล้วเป็นเงิน 1,773,800 บาท และค่าแรงอีก 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,800 บาท จึงถือว่าโจทก์เสียหายเป็นเงิน 1,893,800 บาท การที่โจทก์ขอค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมจำนวนดังกล่าว จึงเป็นค่าเสียหายที่ตรงต่อความจริงและโจทก์มีสิทธิจะได้รับค่าเสียหายทั้งสองจำนวนตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เท่าราคาารถยนต์จำนวน 1,600,000 บาท ไม่เหมาะสม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,026,884.85 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยต่อปีในต้นเงิน 1,893,800 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

(มงคล สระภูณ-สนัด หมายถึง สวัสดิ์-โสภณ รอดศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ